DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº ___, DE ___ DE _____ DE 2026

Dispõe sobre os critérios e procedimentos para autorização de corte, supressão, substituição e compensação ambiental de espécies arbóreas localizadas no perímetro urbano do Município de Andradas, regulamentando os artigos 102 a 123 da Lei Complementar Municipal n. 163, de 23 de janeiro de 2015, dando outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ANDRADAS – CODEMA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.024, de 04 de fevereiro de 1992, especialmente os arts. 6º e 7º, inciso I, a Lei Complementar Municipal nº 163, de 23 de janeiro de 2015, especialmente os arts. 4º, incisos IX e XIV, 5º, incisos VIII, IX e XI, 6º, incisos II, IV e V, e 8º, bem como a Lei Municipal nº 1.420, de 17 de outubro de 2005, e

CONSIDERANDO que o CODEMA é órgão de assessoramento, fiscalização e deliberação em matéria ambiental no Município de Andradas;

CONSIDERANDO que compete ao CODEMA elaborar normas e padrões de qualidade ambiental, bem como deliberar sobre matérias ambientais de interesse local;

CONSIDERANDO que o Código Municipal de Meio Ambiente prevê, como instrumentos da política ambiental, o estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros complementares de qualidade ambiental, as penalidades disciplinares e compensatórias e a cobrança de contribuições financeiras e/ou ações para melhoria ambiental;

CONSIDERANDO a competência supletiva do ente municipal, conforme previsto na Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, em seu artigo 15.

CONSIDERANDO que compete ao Município estabelecer critérios de arborização, autorizar o corte e a exploração racional da cobertura vegetal no âmbito de sua competência e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;

CONSIDERANDO que os recursos ambientais vinculados à política municipal podem ser destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, cuja aplicação deve observar as prioridades legais e aprovação do CODEMA;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos relativos ao corte e à compensação ambiental de árvores isoladas no perímetro urbano do Município;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Deliberação Normativa estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para autorização, corte, supressão, substituição e compensação ambiental de espécies arbóreas localizadas em áreas públicas e privadas no perímetro urbano do Município de Andradas.

Art. 2º Para os fins desta Deliberação, considera-se:
I – compensação ambiental pecuniária: forma de execução indireta da obrigação ambiental, mediante recolhimento de valor destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA;
II – execução direta: realização, pelo interessado, de plantio compensatório, substituição de espécimes ou outra medida de recomposição ambiental;
III – DAP: diâmetro à altura do peito, aferido a 1,30 m do solo;
IV – espécie protegida: a espécie arbórea assim definida por legislação federal, estadual ou municipal específica;
V – espécie ameaçada de extinção: a constante em listas oficiais vigentes do poder público competente;
VI – árvore sem vida: o espécime cuja inviabilidade biológica tenha sido constatada em vistoria técnica ou laudo emitido pelo setor competente; e
VII – risco de queda: situação em que o espécime arbóreo apresente risco atual ou iminente à segurança de pessoas, bens, equipamentos públicos ou edificações, constatado mediante vistoria técnica.

CAPÍTULO II
AUTORIZAÇÕES

Art. 3º O corte, a supressão, a poda drástica ou a substituição de árvores dependerão de prévio requerimento do interessado e de vistoria técnica realizada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, sem prejuízo das hipóteses de urgência previstas nesta Deliberação Normativa.

§1º Os casos ordinários serão decididos diretamente pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, mediante análise técnica.

§2º Serão obrigatoriamente submetidos à deliberação da Plenária do CODEMA:
I – espécies protegidas ou ameaçadas;
II – espécies localizadas em áreas especialmente protegidas;
III – espécies localizadas em áreas públicas;
IV – árvores de grande porte;
V – exemplares de relevante valor paisagístico, histórico ou cultural;
VI – intervenções com impacto ambiental significativo;
VII – casos tecnicamente controversos.

Art. 4º A autorização poderá ser condicionada ao cumprimento de medidas compensatórias, mitigadoras ou substitutivas, conforme avaliação técnica do caso concreto.

Art. 5º As autorizações terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da ciência formal do interessado, salvo prazo diverso expressamente fixado no ato autorizativo, em razão das peculiaridades do caso concreto.

§ 1º O prazo de validade poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante requerimento do interessado devidamente justificado e apresentado antes do término do prazo original, condicionado à reavaliação técnica da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

§ 2º Decorrido o prazo de validade sem a execução da intervenção autorizada, a autorização perderá automaticamente sua eficácia, sendo necessária a formalização de novo pedido.

§ 3º A perda de validade da autorização não exime o interessado do cumprimento de eventuais obrigações já assumidas, especialmente no que se refere à compensação ambiental, quando já implementada ou iniciada.

§ 4º A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente poderá, a qualquer tempo, revogar ou revisar a autorização concedida, mediante decisão técnica motivada, quando verificada alteração significativa das condições ambientais, risco superveniente ou inadequação da medida autorizada.

§ 5º Nos casos de intervenções emergenciais, especialmente aquelas relacionadas a risco iminente de queda, o prazo de validade poderá ser flexibilizado, devendo a regularização administrativa ocorrer em prazo razoável definido pela autoridade ambiental.

§ 6º A execução da intervenção fora do prazo da autorização será considerada intervenção sem autorização.

CAPÍTULO III
DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 6º A compensação ambiental decorrente da autorização para corte ou supressão de árvores isoladas, nativas ou exóticas, localizadas em áreas públicas ou privadas no perímetro urbano do Município de Andradas, será obrigatória e proporcional ao impacto ambiental causado, considerando as características do espécime, sua localização e sua relevância ambiental, paisagística e urbanística.

§ 1º O interessado poderá optar pela forma de cumprimento da compensação ambiental, mediante:
I – execução direta, consistente na realização, pelo requerente e às suas expensas, de plantio compensatório, substituição do espécime ou outra medida de recomposição ambiental;
II – execução indireta, mediante compensação ambiental pecuniária destinada ao FMMA;
III – execução indireta, mediante doação à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SPUMA) de projetos, estudos, equipamentos, ou outro item que a SPUMA em

conjunto com o CODEMA julgarem necessários, condicionado à aprovação pela plenária do CODEMA, com valor análogo à compensação pecuniária, calculados conforme parâmetros adotados no art. 7º desta Deliberação.

§ 2º A opção do interessado será admitida como regra, devendo ser acolhida pela Administração, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nesta Deliberação Normativa.

§ 3º A Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente poderá indeferir, de forma motivada, a opção escolhida pelo interessado, exclusivamente nas seguintes hipóteses:
I – quando houver necessidade técnica de recomposição ambiental no local da intervenção;
II – quando se tratar de espécie protegida por legislação específica;
III – quando se tratar de espécie ameaçada de extinção;
IV – quando houver exigência legal de recomposição específica;
V – quando a compensação escolhida comprometer a efetividade ambiental da medida;
VI – quando se tratar de intervenção em área ambientalmente sensível, área verde pública ou área de relevante interesse ambiental.

§ 4º A compensação ambiental pecuniária constitui forma de execução indireta da obrigação ambiental, não possuindo natureza de indenização substitutiva, devendo os recursos arrecadados ser obrigatoriamente aplicados em ações ambientais equivalentes ou superiores ao impacto causado, especialmente por meio de projetos estruturados de arborização urbana, recuperação ambiental e melhoria da qualidade ambiental.

§ 5º O valor da compensação ambiental pecuniária terá como base os parâmetros estabelecidos na tabela prevista no art. 7º desta Deliberação, constituindo esta o critério objetivo principal para sua fixação.

§ 6º Os fatores adicionais relacionados à relevância ambiental, localização, porte, estado fitossanitário e demais características do espécime poderão ser considerados exclusivamente para fundamentar a imposição de medidas compensatórias complementares, nos termos do § 9º deste artigo, vedada a alteração arbitrária dos valores definidos na tabela.

§ 7º O recolhimento da compensação ambiental pecuniária deverá ocorrer previamente à emissão da autorização para corte ou supressão, constituindo condição indispensável para sua validade.

§ 8º Os recursos arrecadados a título de compensação ambiental pecuniária serão obrigatoriamente destinados ao FMMA, sendo sua aplicação vinculada às finalidades previstas na legislação municipal, observado o disposto no § 4º, vedada sua utilização para custeio de despesas correntes ordinárias do Município.

§ 9º A adoção de compensação ambiental pecuniária não impede, quando necessário, a exigência de medidas compensatórias complementares, sem prejuízo da aplicação dos

valores fixados na tabela, desde que devidamente justificadas e proporcionais ao impacto causado.

Art. 7º A compensação ambiental será calculada com base na seguinte tabela:

DAP	Exótica	Nativa
05–15 cm	1 muda ou 40UFM	2 mudas ou 80UFM
16–30 cm	2 mudas ou 80UFM	4 mudas ou 160UFM
31–49 cm	3 mudas ou 120UFM	6 mudas ou 240UFM
50–70 cm	4 mudas ou 160UFM	8 mudas ou 320UFM
71–90 cm	5 mudas ou 200UFM	10 mudas ou 400UFM
> 90 cm	6 mudas ou 240UFM	12 mudas ou 480UFM

§ 1º Aplicam-se os seguintes agravantes:
I – Espécie ameaçada e/ou protegida: acréscimo de 100%;

§ 2º Os valores estabelecidos neste artigo serão atualizados anualmente, com base na alteração no valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM).

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DIRETA

Art. 8º Quando adotada execução direta, o interessado deverá realizar a compensação no próprio imóvel, cumprindo os seguintes requisitos:
I – altura mínima da muda: 1,5 metros;
II – adequação da espécie ao ambiente urbano;
III – plantio em local aprovado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
IV – manutenção obrigatória até que não tenha necessidade de mais cuidados para o desenvolvimento da muda.

§ 1º Não sendo viável a execução direta da compensação ambiental no próprio imóvel, mediante decisão motivada no processo, o plantio deverá ser realizado, preferencialmente, em áreas indicadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, no âmbito do processo de autorização, incluindo, dentre outras, áreas destinadas à arborização em loteamentos antigos, áreas verdes públicas em geral e áreas de preservação permanente, devendo o local e a forma de execução ser previamente comunicados e aprovados pela autoridade responsável pela autorização.

§ 2º O prazo de monitoramento será fixado no ato autorizativo e terá o mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3º O interessado deverá comprovar o monitoramento mediante apresentação de relatórios técnicos semestrais, durante todo o período fixado, contendo, no mínimo, informações sobre o desenvolvimento das mudas, taxa de sobrevivência, manutenção realizada e registro fotográfico atualizado, conforme orientações da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

§ 4º A perda de mudas implicará em substituição obrigatória, renovando o período de monitoramento pelo mesmo prazo imposto no §2º do art. 8º.

CAPÍTULO V
DAS HIPÓTESES ESPECIAIS

Art. 9º Árvores sem vida poderão ser suprimidas mediante comprovação técnica de sua inviabilidade biológica, observados os seguintes critérios:

§ 1º A necessidade de compensação ambiental será definida pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, considerando, entre outros aspectos:
I – a localização do espécime, especialmente quando situado em área pública, área verde, área de preservação permanente ou área de relevante interesse ambiental;
II – a relevância ambiental, paisagística e urbanística do espécime, ainda que em estado de morte aparente;
III – o porte do espécime arbóreo, aferido pelo DAP e pela altura;
IV – a função ambiental exercida pelo indivíduo ou pelo conjunto vegetal em que se insere;
V – a possibilidade de regeneração natural ou substituição espontânea;
VI – o contexto ambiental da área, incluindo grau de arborização, densidade vegetal e existência de déficit arbóreo.

§ 2º A supressão de árvores exóticas sem vida poderá ser dispensada de compensação ambiental, desde que:
I – não apresentem relevância ambiental ou paisagística;
II – não estejam localizadas em áreas ambientalmente sensíveis ou protegidas;
III – não integrem conjunto arbóreo de valor significativo.

§ 3º A supressão de árvores nativas, ainda que sem vida, poderá ensejar compensação ambiental, quando verificada sua relevância ecológica, paisagística ou inserção em área de interesse ambiental.

§ 4º Nos casos em que houver dúvida quanto à condição fitossanitária do espécime, a autoridade ambiental poderá exigir laudo técnico complementar para subsidiar a decisão.

§ 5º A decisão quanto à dispensa ou exigência de compensação deverá ser devidamente motivada no processo administrativo, com base nos critérios previstos neste artigo.

Art. 10º Árvores com risco de queda poderão ter autorização imediata, devendo a compensação ser formalizada pelo requerente, em até 15 (quinze) dias da data da autorização.

Parágrafo único. Sempre que possível, a autorização de urgência deverá ser formalizada por procedimento administrativo simplificado, com registro fotográfico e justificativa técnica e avaliação da Defesa Civil Municipal.

Art. 11º Espécies como Sansão-do-campo (*Mimosa caesalpineafolia*), Pinus (*Pinus sp.*), Cipreste (*Cupressus sp.*), entre outras, utilizadas como cercas-vivas, após vistoria do órgão ambiental, deverão cumprir a compensação ambiental através do plantio de 1(uma) muda, com pelo menos 1,5m de altura, para cada 10 metros lineares de cerca viva, ou através de compensação pecuniária, adotando o valor de 40UFM para cada muda a ser compensada.

Art. 12º Entende-se por poda excessiva ou drástica, aquela que realiza o corte de mais de 30% (trinta por cento) do total da massa verde da copa e/ou o corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.

Art. 13º Caberá ao requerente adquirir as licenças do transporte e comércio da madeira junto aos órgãos responsáveis, quando for o caso.

Art. 14º Quando houver interesse em realizar o transplante de árvores ao invés da supressão, independentemente da localização das árvores, deve ser apresentada proposta ao CODEMA indicando a motivação do pedido, o local para onde a(s) árvore(s) será(ão) transplantada(s), e prevista a compensação de reposição de árvores no local na proporção de 1:1.

§ 1º Na impossibilidade de realizar a reposição no próprio local de onde as árvores serão retiradas, desde que seja comprovado por laudo técnico, o CODEMA poderá autorizar o plantio compensatório em áreas diversas.

CAPÍTULO VI
DO PROJETO TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DA FLORA

Art. 15º Será exigida a apresentação de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF nos seguintes casos:

I – corte superior a 15 árvores;
II – áreas ambientalmente sensíveis;
III – espécies de relevante valor ambiental.

CAPÍTULO VII
DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 16º Para obras públicas que necessitem de corte de árvores isoladas, desde que se enquadrem na situação de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, conforme Lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013 (ou a que vier substitui-la e/ou complementá-la), Deliberação Normativa COPAM nº 236 de 02 de dezembro de 2019 (ou a que vier substitui-la e/ou complementá-la), poderá o poder público municipal realizar a compensação ambiental através do plantio de 1 muda de árvore nativa para cada árvore a ser suprimida ou escolher a realização da compensação pecuniária, a qual deverá ser calculada através do valor de 80UFM por muda a ser plantada, sendo o valor da compensação depositado no FMMA.

§ 1º Em caso de escolha do plantio de mudas, estas deverão possuir as seguintes características:
a) altura mínima de 2,50 m;
b) diâmetro mínimo à altura do peito (DAP) de 0,03 m;
c) altura da primeira bifurcação não inferior a 1,80 m;
d) ter boa formação;
e) ser isenta de pragas e doenças;
f) ter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
g) ter copa formada por, no mínimo, 3 (três) pernadas (ramos) alternadas;
h) o volume do torrão, na embalagem, deverá conter de 15 a 20 litros de substrato;
i) embalagem de plástico, tecido de aniagem ou jacá de fibra vegetal.

CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 17º Constituem infrações administrativas ambientais ao disposto nos artigos 102 a 123 da Lei Complementar Municipal nº 163, de 23 de janeiro de 2015, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação federal, estadual e municipal aplicável:

I – realizar corte, supressão, anelamento, poda drástica ou qualquer intervenção que comprometa a integridade de espécime arbóreo sem a devida autorização ambiental, quando exigível;
II – descumprir, total ou parcialmente, as obrigações compensatórias impostas no ato autorizativo, incluindo compensação pecuniária, plantio, substituição ou medidas complementares;
III – deixar de realizar o plantio compensatório ou a substituição de espécimes nos prazos estabelecidos;
IV – não promover a manutenção adequada das mudas plantadas, quando exigida, durante o período de monitoramento definido;
V – deixar de substituir mudas que venham a perecer durante o período de monitoramento obrigatório;
VI – prestar informações falsas, omitir dados relevantes ou apresentar documentos inverídicos no processo administrativo ambiental;
VII – executar compensação ambiental em desacordo com as especificações técnicas aprovadas pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
VIII – impedir, dificultar ou embaraçar a fiscalização ambiental;
IX – descumprir condicionantes, prazos ou determinações fixadas no ato autorizativo;
X – realizar compensação ambiental pecuniária em desacordo com os valores ou critérios estabelecidos;
XI – promover supressão ou intervenção em desacordo com os limites quantitativos ou qualitativos definidos na autorização ambiental.

Art. 18º As infrações administrativas previstas nesta Deliberação Normativa serão punidas na forma dos artigos 123 e 127 da Lei Complementar nº 163/2015, observados os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação, sem o prejuízo do art. 127 desta mesma lei.

§ 1º Poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – suspensão de autorização;
V – embargo da atividade;
VI – obrigação de recomposição ambiental;
VII – imposição de compensação ambiental adicional.

§ 2º Na fixação da penalidade, a autoridade ambiental deverá considerar, caso seja possível aferir:
I – a gravidade da infração;
II – a extensão do dano ambiental;
III – o porte do espécime afetado;
IV – a relevância ambiental, paisagística ou urbanística;
V – a natureza da espécie (nativa, exótica, protegida ou ameaçada);
VI – a reincidência do infrator;
VII – a existência de dolo ou culpa;
VIII – a vantagem auferida com a infração;
IX – a capacidade econômica do infrator.

§3º Valores das sanções a cada caso:
a) Espécime arbóreo exótico: 100(cem) UFM por exemplar;
b) Espécime arbóreo nativo: 200(duzentos) UFM por exemplar;
c) Espécime arbóreo ameaçado ou protegido, conforme anexo I da Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, ou que vier a substituí-la: 400(quatrocentos) UFM por exemplar;
d) Em caso de reincidência: dobra-se o valor final da sanção.
e) Em caso dos espécimes arbóreos estarem localizados na APP, será aplicada a sanção referente ao tipo do espécime suprimido conforme esta DN, mais a sanção proveniente de legislação específica de intervenção em APP.
f) Poda drástica: 100(cem) UFM por exemplar.

§ 4º A penalidade poderá ser reduzida quando:
I – o infrator promover espontaneamente a reparação do dano ambiental;
II – houver colaboração efetiva com a fiscalização;
III – tratar-se de infração de baixo impacto ambiental;
IV – não houver histórico de reincidência.

§ 5º A aplicação de penalidade não afasta:
I – o dever de recomposição ambiental;
II – a obrigação de compensação ambiental correspondente;
III – a obrigação de reparação integral do dano.

§ 6º A multa diária poderá ser aplicada nos casos de:
I – descumprimento continuado de obrigação ambiental;
II – não execução de medidas compensatórias no prazo estabelecido;

III – manutenção de situação irregular após notificação.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19º Os processos administrativos em curso na data de entrada em vigor desta Deliberação Normativa poderão, mediante decisão motivada da autoridade competente e desde que não haja prejuízo ao interessado nem ao meio ambiente, adequar-se ao novo regime de compensação ambiental pecuniária.

Art. 20º Fica revogada a Deliberação Normativa CODEMA nº 09, de 08 de março de 2023.

Art. 21º Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Andradas, ___ de _____ de 2026.

_____
Presidente do CODEMA